

Совет депутатов
муниципального образования
«Муниципальный округ
Глазовский район
Удмуртской Республики»



«Удмурт Элькуньсы
Глаз ёрос
муниципал округ»
муниципал кылдытэтысь
депутатъёслэн Кенешсы

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Принято
Советом депутатов муниципального образования
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики» первого созыва

27 август 2026 года

В соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Муниципальный округ
Глазовский район Удмуртской Республики»

С.Л.Буров

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

Г.А.Аверкиева

г.Глазов
27 августа 2026 года
№ 533

Утвержден решением Совета
Депутатов муниципального образования
"Муниципальный округ
Глазовский район
Удмуртской Республики"
от 27 августа 2026 г. N533

**ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"**

1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы предоставления муниципальным образованием "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" муниципальных гарантий муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (далее - муниципальная гарантия) юридическим лицам, а также порядок учета выданных муниципальных гарантий, контроля за исполнением получателем муниципальных гарантий своих обязательств.

2. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (далее - Гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия (далее - Бенефициар), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (далее - бюджет муниципального образования) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее - Принципал) его обязательств перед Бенефициаром.

3. Гарантии предоставляются исходя из необходимости реализации основных задач социально-экономического развития муниципального образования, а также поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

4. Муниципальные гарантии предоставляются организациям, обеспечивающим выполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в период его действия, до 01.01.2028 года), Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в единой системе публичной власти» на конкурсной основе, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики".

5. Муниципальные гарантии от имени муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" предоставляются Администрацией муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (далее - Администрация Глазовского района) при условии соблюдения предельных размеров муниципального долга в соответствии с Программой муниципальных гарантий, в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, утвержденной в решении о бюджете муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом ограничений, установленных статьями 103, 115, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его денежных обязательств перед Бенефициаром, возникших из договора или иной сделки (основного обязательства).

7. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств Принципала, в том числе в случае предъявления Принципалу требований об их досрочном исполнении либо

наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала считается наступившим.

8. Договор о предоставлении муниципальной гарантии заключается между Гарантом, Бенефициаром и Принципалом. Срок действия муниципальной гарантии определяется сроком исполнения обязательств, для обеспечения которых она предоставлена, но не более 3 лет.

9. Форма, содержание муниципальной гарантии, договора о предоставлении муниципальной гарантии и договора об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, устанавливаются в соответствии с требованиями гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.

10. Порядок и сроки возмещения Принципалом Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, определяются договором об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, который заключается между Гарантом и Принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования Гаранта к Принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании Гаранта.

11. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству Принципала в пределах суммы гарантии.

12. Муниципальную гарантию, договор о предоставлении муниципальной гарантии и договор об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, оформляет Управление финансов Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (далее - Управление финансов).

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по муниципальной гарантии прекращаются в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий:

- 1) финансовое состояние Принципала является удовлетворительным;
- 2) отсутствие у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности Принципала, являющегося публично-правовым образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу данного публично-правового образования;
- 3) Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении Принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- 4) предоставление Принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии.

15. Способы обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по муниципальной гарантии могут быть только

банковские гарантии и поручительства юридических лиц, залог имущества. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового состояния Принципала.

16. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в залог, осуществляется за счет Принципала и (или) Бенефициара в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется оценщиком, состоящим в штате указанной оценочной компании (заключившим трудовой договор с указанной оценочной компанией). Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него третьих лиц, в том числе не должно быть предметом залога по другим договорам. Принятие в залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, а также последующий залог имущества, переданного в залог муниципальному образованию "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", не допускается.

Оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется Управлением финансов в соответствии с постановлением Администрации Глазовского района.

17. Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния Принципала устанавливается Администрацией Глазовского района.

18. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) постановлением Администрации Глазовского района (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), Принципал обязан в срок, установленный постановлением Администрации Глазовского района, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанной обязанности Принципал несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной гарантии. Неисполнение Принципалом указанной обязанности не является основанием для неисполнения муниципальной гарантии (признания требования Бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), прекращения муниципальной гарантии.

19. Неисполнение Принципалом установленной пунктом 18 настоящего Порядка обязанности приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед Гарантом. К Принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, предусмотренные Бюджетным кодексом для лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием (Гарантом).

20. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала:

1) государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных) гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики";

2) банковских гарантий и поручеств юридических лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии (предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.

21. Анализ финансового состояния Принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния Принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии осуществляется Управлением финансов в соответствии с постановлением Администрации Глазовского района.

22. Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регрессного требования Гаранта к Принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит муниципальному образованию "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (Гаранту), муниципального унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" (Гаранта).

23. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в муниципальной долговой книге муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики".

24. При исполнении Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета муниципального образования.

25. Управление финансов ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения Принципалом либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления Гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.

26. Принципал обязан в трехдневный срок представить в Управление финансов документы для постановки кредитного обязательства на учет в долговой книге и документы о целевом использовании полученных средств.

27. Принципал самостоятельно осуществляет погашение кредита в соответствии с условиями кредитного договора. В трехдневный срок со дня погашения кредита, обеспеченного муниципальной гарантией, Принципал обязан представить в Управление финансов подтверждающие документы для списания долга в муниципальной долговой книге муниципального образования.

28. Гарант несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договором муниципальной гарантии.

29. Принципал несет ответственность за неисполнение условий кредитного договора (в том числе нецелевое использование полученных денежных средств), обеспеченного муниципальной гарантией, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующим договором.

30. Контроль за соблюдением Принципалом условий договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий в течение всего срока действия муниципальной гарантии осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательством.

31. Управление финансов или по его поручению уполномоченные органы вправе провести проверку текущего финансового состояния юридического лица - получателя муниципальной гарантии в любое время действия гарантии.